

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1084/2533

นางปิ่น อยู่สุขหรือเดชพงษ์

โจทก์

นายแจ ชุนกำแพง กับพวก

จำเลย

นายแจ ชุนกำแพง ที่ 1 นางสมบูรณ์ อยู่

สุข ที่ 2 นายฟุ้ง คร้ามสมอ ที่ 3 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสามฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 76)

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชำระเงิน
จำนวน 58,000 บาทแก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีจากเงินต้น
จำนวนดังกล่าวนับแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2530 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่มีให้
คิดดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้อง(วันที่ 27 มิถุนายน 2530) เกินกว่า 15,950 บาท ตามที่
โจทก์ขอถ้าจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ไม่ชำระหนี้จำนวนดังกล่าวแก่โจทก์ก็ให้จำเลย
ที่ 3 ชำระหนี้แทน จำเลยทั้งสามอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นสั่งว่ารับเป็นอุทธรณ์ของจำเลย
ทั้งสาม ให้จำเลยทั้งสามนำส่งใน 7 วันถ้าส่งไม่ได้ให้แถลงเพื่อดำเนินการต่อไปใน 7
วัน นับแต่วันที่ส่งไม่ได้มิฉะนั้นถือว่าทิ้งอุทธรณ์ ต่อมาวันที่ 9 มกราคม 2533 ศาลได้
รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ศาลว่าจำเลยทั้งสามไม่ได้ดำเนินการตามศาลสั่งศาลชั้นต้น
สั่งให้ส่งศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 2 เห็นว่า จำเลยทั้งสาม

ทราบคำสั่งศาลชั้นต้นที่กำหนดให้จำเลยนำส่งสำเนาอุทธรณ์แก่โจทก์แล้ว จำเลยทั้งสามไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล เป็นการเพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2) ประกอบด้วย มาตรา 246 ซึ่งถือว่าเป็นการทิ้งฟ้อง จึงให้จำหน่ายคดีของจำเลยทั้งสาม

จำเลยทั้งสามฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 72,71)

จำเลยทั้งสามยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์แต่ไม่ปรากฏคำสั่งของศาลอุทธรณ์ในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา (อันดับ 51)

อนึ่ง โจทก์นำยึดที่ดิน น.ส.3 ก เลขที่ 807 ตำบลหนองแขมอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินของจำเลยที่ 3 ไว้แล้ว (อันดับ 70)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้ทุเลาการบังคับให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้ทุเลาการบังคับให้ยกคำร้อง

(อุไร คังคะเกตุ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-ปรีชา ธนานันท์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ